

1500736-12.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131371/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24968491 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2131371 - 02º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500736-12.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500736-12.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131371/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24968491 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2131371 - 02º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do art. 155, "caput", do Código Penal, porque,

segundo consta, no dia 13 de maio de 2022, por volta de 12h20min, no "escritório de engenharia" situado na Rua Bandeirantes, 240, Centro, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 01 guarda-chuva, 01 notebook da marca "Acer", 01 notebook da marca "Samsung", 01 aparelho celular da marca "Samsung", modelo "A12", e 01 mochila para notebook da marca "Dell", avaliados indiretamente em R\$ 7.370,00, pertencentes à sobredita empresa.

A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2022 (fls. 182/183). O réu foi citado (fls. 196) e apresentou defesa prévia (fls. 220/225).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum, sendo que, ao final, o réu foi interrogado (fls. 264/265).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, observando a reincidência e os maus antecedentes (mídia audiovisual). Já a Defesa requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação do regime inicial menos gravoso com a imediata revogação da prisão preventiva (mídia audiovisual).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), boletim de ocorrência (fls. 18/20), autos de exibição e apreensão (fls. 23/24 e 25/26), auto de avaliação indireto (fls. 167) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre o acusado.

Vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha João Paulo de Sousa Sant'Ana, policial militar, aduziu que recebeu a solicitação e se dirigiu ao estabelecimento da vítima, onde ela lhe informou que, ao retornar do almoço, percebeu que 02 notebooks, 01 celular e 01 bolsa de notebook haviam sumido. Através das câmeras de segurança do outro lado da rua do estabelecimento, a testemunha verificou que conhecia o autor do furto e até sabia onde ele morava, então os policiais se dirigiram para lá, onde o réu confessou a autoria do crime e disse onde havia vendido os notebooks. Lá, os policiais identificaram o comprador, que negou a princípio, mas depois confessou que havia comprado os notebooks por R\$ 60,00 e que eles estavam na casa dele, onde, de fato, foram encontrados. O réu entrou no estabelecimento pela porta de frente (fls. 261).

Em juízo, a vítima Francielle Carpanelli Ferreira Colavita disse que trabalha no local e que, na ocasião, todos os funcionários haviam saído para almoçar. Ela imagina que o último grupo a sair esqueceu-se de trancar a porta. Quando voltou do almoço, a porta estava fechada, porém a vítima constatou que haviam mexido no estabelecimento e que haviam sido subtraídos 02 notebooks, 01 mochila e 01 celular, então ela chamou a polícia. Através das câmeras de segurança do estabelecimento da frente, um dos policiais identificou o autor do furto, então eles foram atrás dele e depois ligaram para ela, dizendo que haviam recuperado os notebooks e a bolsa, porém não o celular (fls. 262).

Em interrogatório judicial, o réu Luís Antônio de Oliveira Coelho confessou a autoria do crime. Disse que subtraiu os itens para poder vendê-los e está muito arrependido (fls. 263).

Diante da prova colhida, é possível verificar que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas. Os relatos do réu, da vítima e da testemunha colhidos na fase policial estão em consonância e foram confirmados pela prova produzida em juízo, de modo que não se cogita absolvição.

Quanto à confissão do acusado, tem-se entendido que: "A confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7. ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000, pág. 469).

A esse respeito, trago à colação: "A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade, é afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a

condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Assim, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime de furto descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes (fls. 131/139).

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (1500938-91.2019.8.26.0603 - fls. 133) com a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, a pena torna-se definitiva devido à ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista a reincidência do acusado (fls. 133), fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que se trata de réu reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal.

O acusado não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem intactos os fundamentos de sua prisão cautelar. Agora, em virtude da condenação, emerge ainda a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

P.R.I.C.

Araçatuba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA